رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٧٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٠٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/١٠هـ

الموضوعات

تراخيص - زراعية - ترخيص زراعة أعلاف خضراء - تجديد الترخيص - الامتناع عن التجديد - امتلاك أكثر من ترخيص - انتفاء البينة - ضوابط زراعة الأعلاف الخضراء - عيوب القرار الإداري.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن رفض تجديد ترخيص زراعة الأعلاف الخضراء - تضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بأن المساحات المشمولة بقرار الإيقاف هي التي تزيد على خمسين هكتاراً، وأما ما دون تلك المساحات فيخير مالكها الذي يمارس زراعة الأعلاف الخضراء بالاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء أو التوقف عنها مقابل تعويض نقدي أو زراعة القمح - الثابت أن المدعي سبق وأن منح ترخيصاً بزارعة الأعلاف الخضراء على المساحة المسموحة بها، وقد كانت تزرع فيها الأعلاف قبل صدور ضوابط الإيقاف من قبل مالكها السابق؛ مما يتقرر معه عدم صحة القرار محل الدعوى - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن المالك السابق لمزرعة المدعي لديه ترخيص أعلاف في مزرعة أخرى بالمخالفة للأحكام المتضمنة بأن المزارع الذي يمتلك عدة مزارع عليه اختيار مزرعة واحدة للاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء؛ لعدم ثبوت امتلاك المدعي مزرعةً أخرى عليها ترخيص زراعة أعلاف خضراء - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٥هـ، بشأن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.
- قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٦هـ، بشأن الموافقة على آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

الوَقَائِعُ

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بما أورده وكيل المدعي في صحيفة الدعوى المقدمة لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٤هـ، والتي ذكر فيها بأن موكله يملك القطعة الزراعية رقم (...) من المخطط الزراعي رقم (...) الواقع بمسافة (١٢٥ كم) جنوب شرق حائل بمحافظة الشنان، بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢هـ، وأن موكله صدرت له الرخصة الزراعية لعام ١٤٤٠هـ، وعام ١٤٤١هـ، برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٥هـ، وتنتهي بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٥هـ، لزراعة الأعلاف الخضراء، وأنه عند مراجعة المدعى عليها لتجديد الرخصة الزراعية لزراعة الأعلاف الخضراء تم رفض التجديد لموكله، وأن هذا الرفض ليس له ما يبرره شرعاً أو نظاماً لأنه تم إصدار رخصة لموكله لعام ١٤٤٠هـ ولعام ١٤٤١هـ، وذكر أنه تم التظلم بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٨هـ لوزير البيئة والمياه والزراعة وللمدعى عليها،

فرفض هذا التظلم بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٨هـ، ويطلب إلغاء قرار المدعى عليها رفضَ تجديد الرخصة الزراعية لزراعة الأعلاف الخضراء لموكله. وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤هـ، أحال المدعي إلى ما ذكره في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر أنه أرفق مذكرة إجابة عن طريق خدمة تبادل المذكرات، حاصلها: الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة بنظر الدعوى؛ لكون إدارة مشروع إيقاف زراعة الأعلاف يقع مقرها بالوزارة بمنطقة الرياض، وصلاحية إصدار الرخصة لا يتعلق بفرع الوزارة بحائل، كما دفع بعدم أحقية المدعي فيما يدعيه وذلك بموجب المادة (٤) من نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٠) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ، التي تنص على أنه: "يجب قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف -ما عدا نشاط الزراعة -الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة"، وذكر أن الفقرة (٩) من البند سابعاً من الأحكام العامة لآلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء تنص على أن: "المزارع الذي يمتلك عدة مزارع في منطقة واحدة أو في عدة مناطق ضمن نطاق الرف الرسوبي، وكل مزرعة بصك مستقل، وكل مزرعة من هذه المزارع تزرع فيها الأعلاف الخضراء على مساحة (١٠٠) هكتار أو أقل أو أكثر؛ فإنه في هذه الحالة سيتم التعامل مع المالك فقط، وعلى المالك اختيار مزرعة واحدة فقط للاستمرار في زراعتها بالأعلاف الخضراء، وسوف تعامل حسب ما ورد في الفقرة (٣) من رابعاً، أما بقية المزارع فعليه التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء ولا يحق له تأجيرها

بغرض الاستفادة من آلية تطبيق الضوابط، ويمكن له الاستثمار في البدائل المتاحة الواردة في البند (رابعاً) أعلاه وفقاً للمعايير والإجراءات المتبعة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة". وأضاف بأنه بناءً على إفادة مدير إدارة الزراعة بفرع الوزارة بحائل المتضمنة بأن المزارع الذي يملك مزرعتين فأكثر وجميعها تستحق زراعة الأعلاف (ينظر في المالك الأساسي) فإنه يحدد مزرعة واحدة لزراعة الأعلاف ويتوقف عن الأخرى بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٦هـ بالموافقة على ضوابط تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وحيث إن المالك السابق للمزرعة العائدة ملكيتها حالياً للمدعي لديه رخصة أعلاف حالياً لمزرعة أخرى؛ وبالتالي لا يمكن للمالك الحالي تجديد رخصة سلفه الزراعية تنفيذاً للقرار المشار إليه، وختم مذكرته بطلب الحكم بصفة أصلية بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة، وبصفة احتياطية رفض الدعوى. وأرفق الإفادة -المذكورة سلفاً- الصادرة عن مدير إدارة الزراعة لدى المدعى عليها. وطلب وكيل المدعي مهلةً للاطلاع والرد على مذكرة ممثل المدعى عليها، وبجلسة ١٤٤٢/١٠/١٩هـ سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن سبب منح المدعي رخصةً زراعيةً سابقة مع وجود ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء المستند إليها في الامتناع عن تجديد الرخص؟ فطلب مهلةً لذلك. وقد قدم وكيل المدعي قبل الجلسة مذكرة رد تتضمن: أولاً: أن النظام نص على أنه لا يحق للمالك تأجير هذه المزارع، ولم يتطرق نص النظام على البيع وانتقال ملكية المزرعة، فإن المالك الأساسي قام ببيع هذه المزارع ولم يقم بتأجيرها كما نص

النظام للاستفادة من آلية ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء. ثانياً: أن المدعى عليها سبق وأن أصدرت رخصةً زراعيةً لموكله على نفس المزرعة لعامين متتالين، الأولى بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٠هـ لزراعة الرودس بمساحة (٢٦) هكتاراً -قام بإرفاقها-، والرخصة الثانية بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٥هـ لزراعة الأعلاف الخضراء بمساحة (٢٦) هكتاراً، ولو كان كما يذكر ممثل المدعى عليها في استناده على ما جاء في البند (سابعاً) في الفقرة (٩)؛ لم يعط موكله رخصاً زراعية لزراعة البرسيم وزراعة الأعلاف الخضراء للفترة السابقة. ثالثاً: أن جميع الشروط المحددة في نظام آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء منطبقة على موكله لاستخراج الرخصة الزراعية؛ فقد جاء في البند (سابعاً) في الفقرة (٥) على أنه يمنح الترخيص الزراعي وفق الشروط التالية: "أ-أن يتوافق النشاط الزراعي مع الميز النسبية التي تحددها الوزارة. ب-ألا يتجاوز المساحة المحددة للنشاط الزراعي وفق التركيبة المحصولية. ج-أن تكون المحاصيل المزروعة من ضمن المحاصيل المسموح بزراعتها أو المستهدفة وفق ما تحدده اللائحة. د-أن يتم تطبيق التقنيات الحديثة وطرق الإنتاج المعتمدة في الوزارة لترشيد استخدام مياه الري"، وختم الرد بطلب إلغاء امتناع المدعى عليها عن إصدار رخصة لموكله. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً تمسك فيها بما قدمه في إجابته السابقة، وأنه بناءً على ما جاء في البند (سادساً) فيما يخص التزامات مزاولي النشاط الزراعي من آلية تطبيق ضوابط زراعة الأعلاف: "١-التقيد بما ورد في ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

التزاماً بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٥هـ. ٢-عدم القيام بزراعة أي محاصيل في حيازات زراعية جديدة أو التوسع في الحيازات القائمة". وبجلسة ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ طلب وكيل المدعي أجلاً للاطلاع والرد على ما قدم ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها عما طُلب منه في الجلسة السابقة، طلب أجلاً لذلك، وطلبت منه الدائرة إرفاق آليه تطبيق ضوابط زراعة الأعلاف الصادرة بالقرار رقم (١/٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٠هـ، فاستعد بذلك. وقدم وكيل المدعي مذكرةً لم تخرج في مضمونها عما قدمه سابقاً، مضيفاً إلى أن عدم استخراج الرخصة يعود على موكله بالضرر المنهي عنه شرعاً. وبجلسة ١٤٤٢/١١/١٨هـ سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عما طلب منه في الجلسة السابقة؟ فذكر أنه يطلب مهلةً إضافيةً للرد حيث تمت الكتابة للوزارة للإفادة عن ذلك ولم يصل الرد حتى الآن. وطلبت منه الدائرة الإجابة عن مدى جواز الترخيص للمزارع الذي يقوم بزراعة الأعلاف ولم يكن يمارس الزراعة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٥هـ، فاستعد بذلك. وأضاف وكيل المدعي أن موكله لم يكن يمارس الزراعة إلا بعد صدور الترخيص المرفق بصحيفة الدعوى. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً يفيد من خلالها بأنه تمت مخاطبة إدارة مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء حسب ما هو مرفق ولم يتم إفادته حتى تاريخه، ويطلب مهلةً لحين ورود الإفادة من إدارة المشروع، فأفهمته الدائرة بجلسة ١٤٤٢/١٢/٢هـ أن هذه هي المهلة الأخيرة، فأرفق مذكرةً لاحقةً ذكر فيها إجابة على أسئلة الدائرة بأن المزارع الجديد

إذا طلب رخصةً زراعيةً فإنه لا يعطى بناءً على قرار مجلس الوزراء بإيقاف زراعة الأعلاف، وإن من كان يزاول زراعة الأعلاف الخضراء قبل صدور القرار فإنه يعطى رخصةً إن كان يزاول الزراعة خلال النصف الثاني من عام ١٤٣٦هـ وهو قبل صدور القرار، والنصف الأول من عام ١٤٣٧هـ وهو وقت صدور القرار، والنصف الثاني من عام ١٤٣٧هـ وهو بعد صدور القرار فيما لا يتجاوز (٥٠) هكتاراً، يتم تقسيمها من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأرفق حكماً صادراً بعدم الاختصاص المكاني على مثل موضوع الدعوى. كما قدم وكيل المدعي مذكرةً ذكر فيها: أنه جاء في ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٥هـ تقسيم المزارعين إلى ثلاثة أقسام: أ-صغار المزارعين، والذي يزرع أقل من (٥٠) هكتاراً. ب-مزارع متوسط، والذي يزرع أكثر من (٥٠) هكتاراً، وأقل من (١٠٠) هكتار. ج-كبار المزارعين، والذي يزرع أكثر من (١٠٠) هكتار. وحيث إنه جاء في ذات النظام في (خامساً): لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل في مدلول ما ورد في البند (أولاً) من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) المشار إليه الأخذ بأحد البديلين، وجاء في البديل الثاني الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء، وحيث إن موكله من صغار المزارعين بزراعته أقل من (٥٠) هكتار لا يدخل في مدلول ما ورد في البند (أولاً)، مضيفاً بأنه جاء في آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٦هـ، في (سابعاً) أحكام عامة في البند رقم (٩): "المزارع

الذي يمتلك عدة مزارع في منطقة واحدة أو في عدة مناطق ضمن نطاق الرف الرسوبي وكل مزرعة بصك مستقل، وكل مزرعة من هذه المزارع تزرع فيها الأعلاف الخضراء على مساحة (١٠٠) هكتار أو أقل أو أكثر؛ فإنه في هذه الحالة سيتم التعامل مع المالك فقط"، وبالرجوع إلى التقسيم الذي نص عليه النظام لم يذكر في البند (٩) صغار المزارعين والذي يقوم بزراعة (٥٠) هكتار وأقل، وإنما نص على مزارع متوسط وكبار المزارعين فقط حسب التقسيم الوارد في النظام، وذكر بأن المدعى عليها سبق وأن أصدرت رخصة زراعية لموكله على نفس المزرعة لعامين متتاليين، ولو كان كما يدعي ممثل الجهة في استناده على ما جاء في البند (سابعاً) في الفقرة (٩) لم يعط موكله رخصاً زراعيةً لزراعة البرسيم وزراعة الأعلاف الخضراء للفترة السابقة. وبجلسة هذا اليوم ذكر ممثل المدعى عليها بأن فرع الوزارة بحائل يقوم باستلام طلبات الترخيص أولاً ثم الرفع بذلك للوزارة بالرياض. ثم قرر الحاضران اكتفاءهما بما قدماه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية.

الأسباب

لما كان وكيل المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها برفض تجديد رخصة موكله لزراعة الأعلاف الخضراء لقطعته الزراعية المملوكة له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢هـ؛ فإن الدعوى حينئذٍ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية

ولائياً استناداً إلى المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، ومن اختصاص هذه المحكمة مكانياً استناداً إلى المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ؛ وذلك لتعلقها بفرع المدعى عليها حيث ذكر ممثلها بأن فرع الوزارة بحائل يقوم باستلام طلبات الترخيص أولاً ثم الرفع بذلك للوزارة بالرياض. وبما أن القرار محل الدعوى كان بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٥هـ، وعلم به المدعي بذات التاريخ، وتظلم منه أمام المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٨هـ، وقوبل بالرفض، ثم تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٤هـ؛ لذا فإن دعواه مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فإن المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم حددت مواطن الطعن في القرارات الإدارية، والتي يجب على القاضي فحصها للتأكد من أن القرار الإداري وافق صحيح النظام ورسا على مبادئ المشروعية التي جُعلت لتحقيق العدل بين الجميع؛ إذ جعلت اختصاص الديوان في الطعن على القرارات الإدارية على وجه بيانه: "ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها"؛ وترتيباً على ذلك فإن الثابت من مستندات الدعوى

أن المدعى عليها أصدرت ترخيصاً للمدعي بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٠هـ لزراعة عشبة الرودس بمساحة (٢٦,٩١) هكتار، والرخصة الثانية بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٥هـ لزراعة الأعلاف الخضراء بمساحة (٢٦,٩١) هكتار، ولأن مثل هذا الترخيص لا يمنح نظاماً إلا للمساحات التي كانت تزرع فيها الأعلاف وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٥هـ، كما أن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) المذكور سلفاً، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٦هـ تنص على أنه: "أولاً: المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٥هـ القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء؛ هي التي تزيد على (خمسين) هكتاراً وتقع في الرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يُعول عليها لتوفير مياه الشرب. خامساً: لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد في البند (أولاً) من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) المشار إليه؛ الأخذ بأحد البديلين الآتيين: البديل الأول: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، وله في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين الآتيين: ١-الحصول على تعويض مادي قدره (٤٠٠٠) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز مئتي ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات. ٢-زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز خمسين هكتاراً. البديل الثاني: الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز خمسين هكتاراً"؛ ما معناه أن المزارع الذي يمارس زراعة الأعلاف وقت صدور القرار في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول

ما ورد في البند (أولاً) مخير بين التوقف كلياً مقابل التعويض النقدي، أو التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف واستبدالها بزراعة القمح بما لا يتجاوز (٥٠) هكتاراً، أو الاستمرار بزراعة الأعلاف بما لا يتجاوز (٥٠) هكتاراً. ولما كان المالك السابق لهذه المزارع قد قام ببيعها لمالك آخر، ومنح عليها المالك الجديد الترخيصين المذكورين سلفاً بعد انتقال ملكيتها إليه؛ فإن قرار المدعى عليها برفضها تجديد رخصة المدعي بزراعة الأعلاف بالمساحة المنصوص عليها نظاماً (٥٠) هكتاراً فما دون هو رفض غير مشروع، حري بالإلغاء. ولا ينال من ذلك ما احتج به ممثل المدعى عليها بنص الفقرة (٩) من البند (سابعاً) من الأحكام العامة لآلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء من أن: "المزارع الذي يمتلك عدة مزارع في منطقة واحدة أو في عدة مناطق ضمن نطاق الرف الرسوبي، وكل مزرعة بصك مستقل، وكل مزرعة من هذه المزارع تزرع فيها الأعلاف الخضراء على مساحة (١٠٠) هكتار أو أقل أو أكثر؛ فإنه في هذه الحالة سيتم التعامل مع المالك فقط، وعلى المالك اختيار مزرعة واحدة فقط للاستمرار في زراعتها بالأعلاف الخضراء، وسوف تعامل حسب ما ورد في الفقرة (٣) من البند (رابعاً)، أما بقية المزارع فعليه التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء ولا يحق له تأجيرها بغرض الاستفادة من آلية تطبيق الضوابط، ويمكن له الاستثمار في البدائل المتاحة الواردة في البند (رابعاً) أعلاه وفقاً للمعايير والإجراءات المتبعة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة"؛ ذلك أن المدعى عليها لم تثبت بأن المالك الحالي للمزرعة يملك مزرعةً أخرى عليها ترخيص زراعة أعلاف خضراء، وإنما تذكر بأن

المالك السابق هو من يملك مزرعةً مرخصةً بزراعة الأعلاف. إضافةً إلى أن طلب التجديد لم يتضمن مساحةً زائدةً عن (٥٠) هكتاراً، وتطبيق المدعى عليها للفقرة (٩) من البند (سابعاً) يجب أن يكون متسقاً مع ما ورد في البند (أولاً) و(خامساً) من ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٦هـ دون تزيد عليه، وهو ما يحقق الغاية المقصودة من قرار مجلس الوزراء والضوابط الصادرة لتطبيقه، بحيث يحفظ لملاك المزارع حقهم في الانتفاع بها، وفي ذات الوقت لا يلحق ضرراً بالمصلحة العامة.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل المتضمن رفض تجديد ترخيص زراعة الأعلاف الخضراء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.